

- 청소년복지시설은 청소년문제를 예방하거나 줄이는 데 도움을 줌
- 한국의 법에 따르면 청소년복지시설에는 청소년쉼터, 청소년자립지원관, 청소년치료재활센터, 청소년회복지원시설이 있음

4. 청소년문제 예방 및 보호에 대한 발전 방향

1) 청소년문제 예방에 대한 발전 방향

- ◆ 청소년문제의 저연령화 및 상습화, 중복화 및 복합화 예방에 대한 발전 방향
 - 정책 수립시 보편적 접근, 조기발견, 지속적이고 장기적인 대응 등 세 가지 측면을 필요로 함
 - 심리적 문제를 지녔는지 현황을 파악하기 위해 보편적 예방 접근이 요구되며, 그 과정에서 잠재적 위험을 비롯한 위험집단을 파악하고 이들에 대한 전문가 개입이 이루어지도록 단계별로 시행해야 함
- ① 청소년문제행동의 심리적 요인을 파악하기 위한 연구에 대해 지원이 있어야 함
- ② 미래의 잠재적 비행 위험집단을 감소시키기 위해서는 사후 치료적 접근보다 사전 예방적 접근이 필요함
- ③ 교급별로 문제행동을 예방하기 위한 교육시스템이 필요함
- ④ 지속적이고 장기적인 관리체계가 필요함
- ◆ 전반적인 청소년문제 예방에 대한 발전 방향
 - ① 지역사회 내의 거리상담(아웃리치)을 활성화해야 함
 - ② 사이버 아웃리치를 확대해야 함
 - ③ 위기청소년 종합관리 시스템을 구축해야 함
 - ④ 취약 · 위기 가족에 대한 선제적인 지원이 있어야 함

1. 청소년 보호 관련 법과 정책

1) 청소년보호의 중요성과 의의

◆ 청소년 보호의 필요성

- 청소년기는 인간의 삶의 단계에서 빠르게 발달하는 시기임
 BUT, 완전히 성숙한 단계가 아니기 때문에 합리적인 판단을 내리지 못하는 경우가 많은 시기임
- 사회의 모든 구성원과 사회의 모든 관련된 기관 · 조직은 청소년기에 청소년을 적절하게 보호해 주어야 함
- 청소년보호는 청소년에게 문제가 되는 상황을 청소년이 처음부터 겪지 않게 하거나, 또는 청소년에게 문제가 되는 환경에 청소년이 처음부터 접근하지 못하게 하는 것과 크게 관련됨
- 청소년보호는 청소년문제를 없애거나 줄여 주는 역할을 한다고 볼 수 있음

2) 청소년보호의 주체

◆ 청소년보호의 역할

- 여러 주체는 청소년을 보호하는 역할을 할 수 있음
 - 가정, 학교, 공공기관(단체 · 조직)과 민간기관(단체 · 조직), 사회, 국가 등
- 청소년을 보호하는 것과 관련하여 특히 중요한 주체는 가정과 사회와 국가라고 볼 수 있음
 - 청소년의 삶과 직접적으로 관련되는 경우가 많기 때문임
- 학교 또한 청소년을 보호하는 데 있어 중요한 역할을 하는 주체가 될 수 있음
 - 오늘날에 청소년은 학교에서 많은 시간을 보내고 있기 때문임

3) 청소년 보호 정책 개요

◆ 청소년 보호정책은 ‘청소년의 안전과 보호’분야로 제시됨

- ① 청소년 유해환경 개선을 위한 정책
 - 청소년 유해약물 예방 기반을 구축함

- 청소년 흡연 · 음주 예방 대책을 추진하고 있음
- ② 청소년 유해환경 감시 및 정화 정책
 - 청소년 통행금지 · 제한구역을 지정하고 운영함
 - 청소년 유해업소를 격리 및 구획화함
 - 청소년유해환경감시단을 운영하고 있음
- ③ 청소년의 건전한 매체환경 조성을 위한 정책
 - 관련 법 · 제도를 개선하거나 매체물 심의 등 유해매체환경에 대한 사회적 감시체계를 강화하고 있음
 - 청소년보호를 위한 업계자율정화시스템의 구축, 청소년보호책임자 교육 실시, 사업자의 자율정화 지원 등 ‘청소년보호를 위한 업계자율정화’를 지원하고 있음
- ④ 사이버 역기능 해소를 위한 대응정책
 - 청소년의 인터넷 · 스마트폰 과의존 예방 및 대응정책을 실시하고 있음
- ⑤ 성범죄로부터 청소년보호 정책
 - 성매매 피해청소년의 사회복귀 지원을 위한 치료 · 재활 프로그램을 운영함
 - 성범죄자 신상정보 공개 · 고지 제도, 성범죄자 취업제한제도, 아동 · 청소년 대상 성범죄 발생 신고의무제도 운영과 함께 청소년성문화센터의 설치 및 운영, 아동 · 청소년 성 인권 교육을 실시하고 있음

2. 청소년 보호법

1) 청소년보호법

◆ 청소년보호법의 목적

- 청소년에게 유해한 매체물과 약물 등이 청소년에게 유통되는 것과 청소년이 유해한 업소에 출입하는 것 등을 규제하고 청소년을 유해한 환경으로부터 보호 · 구제함

⇒ 청소년이 건전한 인격체로 성장할 수 있도록 함

◆ 청소년보호법의 의미 변화

- 「청소년보호법」이 제정된 지 약 22년이 지난 현대 사회에서 청소년보호의

의미는 다소 변화하고 있음

- 청소년의 건강한 성장발달을 위한 청소년보호라는 제도적 영역의 역할과 기능이 변화되어야 할 필요성이 제기됨
- 청소년보호정책은 유해환경을 규제하고 청소년의 접촉을 차단하는 것에 그치는 것이 아닌 아래의 사항을 포함해야 함
 - 청소년의 발달과정과 일상생활 장면에서 직면할 수 있는 발달적 · 상황적 위기와 위험의 가능성 예방
 - 성장과 발달을 지원하는 일련의 사회적 노력

◆ 유해매체물에 대한 규제

① 매체물의 형태와 주요한 용어의 정의

(1) 매체물의 형태

- ▶ 영화와 비디오물
- ▶ 게임물
- ▶ 음반, 음악파일, 음악영상물, 음악영상파일
- ▶ 공연(단, 국악 공연은 제외)
- ▶ 전기통신을 통한 부호 · 문언 · 음향과 영상정보
- ▶ 방송 프로그램(단, 보도 방송프로그램은 제외)
- ▶ 신문
- ▶ 잡지, 정보간행물, 전자간행물, 기타 간행물
- ▶ 간행물, 전자출판물, 외국간행물
- ▶ 옥외광고물
- ▶ 청소년의 정신건강과 신체적 건강을 해칠 가능성이 있는 기타 매체물

(2) 주요한 용어의 정의

- ▶ 청소년의 정의
 - 청소년은 만 19세 미만인 사람을 말함
- ▶ 청소년에게 해로운 환경과 관련된 용어의 정의
 - 「청소년보호법」에서는 청소년에게 해로운 매체물과 약물과 물건과 업소와 환경을 각각 ‘청소년 유해매체물’, ‘청소년 유해약물’, ‘청소년 유해물건’, ‘청소년 유해 업소’, ‘청소년 유해환경’으로 표현하고 있음

2) 영역별 추진과제의 주요내용

- ① 매체 이용 환경 개선 및 청소년의 건전한 활용능력 함양
- ② 유해약물 접촉 차단에 대한 성인의 책무성 및 광고 관리 강화
- ③ 유해업소 모니터링(점검) 강화 및 자율적 청소년보호 활성화
- ④ 청소년 폭력 피해 예방 및 회복 지원 강화 추진
- ⑤ 청소년의 노동인권 의식제고 및 연계 지원 강화

3. 아동 청소년 성보호에 관한 법률과 소년법

1) 아동 청소년 성보호에 관한 법률

◆ 아동 청소년 성보호에 관한 법률 목적

- 아동·청소년 대상 성범죄의 처벌과 절차에 관한 특례를 규정하고 피해 아동·청소년을 위한 구제 및 지원 절차를 마련하며 아동·청소년 대상 성범죄자를 체계적으로 관리함

⇒ 아동·청소년을 성범죄로부터 보호하고 아동·청소년이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 함

◆ 아동 청소년 성보호에 관한 법률에 근거한 정책과 제도

- 성매매 피해청소년 사회 복귀 지원을 위한 치료·재활 정책이 시행되고 있음
- 성범죄자 신상정보 공개·고지 제도가 있음
- 성범죄자 취업제한제도 및 신고의무제도가 있음

2) 소년법

◆ 소년법의 목적

- 반사회성이 있는 소년의 환경 조정과 품행 교정(矯正)을 위한 보호처분 등의 필요한 조치를 하고, 형사처분에 관한 특별조치를 함으로써 소년이 건전하게 성장하도록 돕는 것임

◆ 소년법의 정의

- 19세 미만의 자를 소년으로 정의하며 다음 중 어느 하나에 해당하는 소년을 소년부의 보호사건으로 심리하도록 규정함
 - 죄를 범한 소년
 - 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 10세 이상 14세 미만인 소년
 - 다음 각 목에 해당하는 사유가 있고 그의 성격이나 환경에 비추어 앞으로 형벌 법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 10세 이상인 소년
 - 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽(性癖)이 있는 것
 - 정당한 이유 없이 가출하는 것
 - 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 것
- 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 때에는 「형법」연령 기준인 14세 이상자는 물론 10세 이상인 형사 미성년자에 대해서 소년부의 보호사건 심리를 통해 보호처분을 부과할 수 있도록 규정함

4. 청소년 보호에 관한 가정과 사회와 국가의 책임

1) 가정의 책임

◆ 청소년보호법에 따른 가정의 책임

- 「청소년보호법」에 따르면 청소년의 부모나 보호자는 청소년보호를 위해 다음과 같이 하여야 함
 - 청소년 유해한 매체물 약물 · 물건 · 유해업소, 청소년 폭력 · 학대와 관련된 환경에 접촉하거나 출입하지 못하게 함
 - 청소년이 청소년 유해매체물 · 유해약물 · 유해물건을 이용하고 있거나 또는 청소년 유해업소에 출입하려고 하면, 즉시 하지 못하게 함
- 청소년의 부모나 보호자가 앞에서 제시한 것을 하다가 필요한 경우 청소년보호와 관련된 상담기관과 단체 등에 상담함
- 해당 청소년이 가출하거나 비행 등을 할 가능성이 있다고 판단되면, 청소년보호와 관련된 지도 · 단속 기관에 협조를 요청함

2) 사회의 책임

◆ 일반 사회구성원의 책임

- 청소년이 청소년 유해환경에 접할 수 없도록 하거나 출입하지 못하게 함
- 청소년의 상황에 따라 규제하고 지도해야함

(예) · 규제와 지도가 필요한 상황

- 청소년이 청소년 유해매체물·유해약물·유해물건을 이용하고 있음을 알고 있음
- 청소년이 폭력이나 학대 행위에 관여하고 있음을 알고 있음
- 청소년의 상황에 따라 관련되는 신고 기관에 신고 · 고발할 책임이 있음
- (예) · 신고 · 고발이 필요한 상황
 - 청소년에게 청소년 유해매체물 · 유해약물 · 유해물건이 유통되고 있음을 알고 있음
 - 청소년 유해업소에 청소년이 고용되어 있거나 출입하고 있음을 알고 있음
 - 청소년이 폭력이나 학대를 당하고 있음을 알고 있음

◆ 관련 업종과 관련 조직의 책임

- 「청소년보호법」에 따르면, 청소년 유해한 매체물 · 약물 · 물건을 유통하는 일을 하는 사람, 청소년 유해업소를 운영하는 사람으로 구성된 단체와 협회 등은 청소년보호를 위해 자율적으로 노력하여야 함
- 청소년 유해매체물 · 유해약물 · 유해물건이 청소년에게 유통되지 않게 함
- 청소년 유해업소에서 청소년을 고용하지 못하게 하고, 또한 청소년 유해업소에 청소년이 출입하지 못하게 함

3) 국가의 책임

◆ 국가와 지방자치단체의 책임

- 「청소년보호법」의 경우, 청소년을 보호하는 것과 관련해 국가와 지방자치단체의 책임에 대해 밝히고 있음
 - 국가는 청소년 유해환경을 개선하는 데 필요한 방안을 마련하고 실시하여야 함

- 지방자치단체는 해당 지역의 청소년 유해환경으로부터 청소년을 보호하기 위해 필요한 노력을 하여야 함
- 전자·통신기술과 의약품 등이 발달함에 따라서 등장하는 새로운 형태의 매체물과 약물 등이 청소년의 정신건강과 신체적 건강을 해칠 가능성이 있음을 인식하여야 함
- 「청소년보호법」에 따른 국가와 지방자치단체의 역할
 - 청소년과 관련된 민간 영역에서 청소년 유해환경을 자율적으로 감시·고발하는 활동을 장려하고, 이에 필요한 지원을 함
 - 민간 영역에서 건의하는 내용을 관련 정책에 반영함

4) 청소년보호 위원회

◆ 설치

- 청소년보호를 위해서는 청소년보호와 관련된 위원회가 필요할 수 있음
 - 「청소년보호법」에서는 청소년보호 위원회에 대한 내용을 다루고 있음
- 「청소년보호법」에 따르면, 국가는 청소년문제와 관련된 사항을 심사하고 결정하기 위해 청소년보호 위원회를 두도록 되어 있음

◆ 역할

- 「청소년보호법」에 따르면, 청소년보호 위원회는 청소년 유해매체물을 심의하는 역할을 하고 있고, 때에 따라서는 청소년 유해매체물의 등급을 결정하는 역할을 하고 있음

5) 구체적 조치

◆ 방안 세우기와 관련 센터의 설치

- 「청소년보호법」에 따라 국가는 청소년 유해환경으로부터 청소년을 보호하기 위한 종합적 방안을 세우고 실시해야 함
- 「청소년보호법」에 따라, 국가는 청소년 유해환경으로부터 청소년을 보호하고 피해 청소년의 치료와 재활을 지원하기 위하여 청소년 보호·재활센터를 설치하고 운영할 수 있음

◆ 청소년 유해매체물 관련 조치

- ① 청소년 유해매체물에 대한 표시와 포장

- 「청소년보호법」에 따르면, 관련자는 청소년 유해매체물에 대해서 청소년에게 유해한 것임을 나타내는 표시를 하여야 함
 - 매체물의 특성 때문에 포장할 수 없는 것은 포장과 비슷한 보호 조치를 마련해 시행하여야 함
 - 「청소년보호법」에 따르면, 청소년 유해매체물에 청소년에게 유해한 것임을 표시한 것과 청소년 유해매체물을 포장한 것을 훼손 또는 재포장하지 말아야 함
- ② 소년 유해매체물의 시청 · 관람 · 이용과 전시 · 진열
- 청소년 유해매체물을 판매 · 대여 · 배포하거나 시청 · 관람 · 이용하도록 제공하려는 사람은 상대방의 나이와 본인 여부를 확인하여야 함
 - 청소년에게 유해한 것임을 나타내는 표시를 하여야 할 청소년 유해매체물에 대해서는, 이런 표시가 되지 않은 상태로 판매나 대여를 위해 전시하거나 진열하지 말아야 함
 - 포장을 하여야 하는 청소년 유해매체물에 대해서는 포장을 하지 않은 상태로 판매나 대여를 위한 전시 · 진열을 하지 말아야 함
- ◆ 청소년 유해약물과 청소년 유해물건 관련 조치
- 청소년 유해약물과 유해물건을 청소년에게 판매 · 대여 · 배포하거나 무상으로 제공하지 말아야 함
 - 청소년의 의뢰를 받아 청소년 유해약물 · 유해물건을 구입해서 청소년에게 제공하지 말아야 함
 - 청소년에게 권유 · 유인 · 강요해서 청소년 유해약물과 유해물건을 사게 하지 말아야 함
 - 청소년 유해약물과 청소년 유해물건을 판매 · 대여 · 배포하고자 하는 사람은 상대방의 나이와 본인 여부를 확인하여야 함
- ◆ 청소년 고용 금지와 출입 제한 관련 조치
- 「청소년보호법」에 따른 조치
 - 청소년 유해업소의 운영자는 청소년을 고용하지 말아야 함
 - 청소년 출입·고용금지 업소의 운영자와 종사자는 출입자의 나이를 확인해서 청소년이 그 업소에 출입하지 못하게 하여야 함
- ◆ 청소년 유해행위의 금지 관련 조치
-

- 청소년보호법

- 누구든지 청소년에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

- ① 영리를 목적으로 청소년으로 하여금 신체적인 접촉 또는 은밀한 부분의 노출 등 성적 접대행위를 하게 하거나 이러한 행위를 알선·매개하는 행위
- ② 영리를 목적으로 청소년으로 하여금 손님과 함께 술을 마시거나 노래 또는 춤 등으로 손님의 유흥을 돋우는接客행위를 하게 하거나 이러한 행위를 알선·매개하는 행위
- ③ 영리나 흥행을 목적으로 청소년에게 음란한 행위를 하게 하는 행위
- ④ 영리나 흥행을 목적으로 청소년의 장애나 기형 등의 모습을 일반인들에게 관람시키는 행위
- ⑤ 청소년에게 구걸을 시키거나 청소년을 이용하여 구걸하는 행위
- ⑥ 청소년을 학대하는 행위
- ⑦ 영리를 목적으로 청소년으로 하여금 거리에서 손님을 유인하는 행위를 하게 하는 행위
- ⑧ 청소년을 남녀 혼숙하게 하는 등 풍기를 문란하게 하는 영업행위를 하거나 이를 목적으로 장소를 제공하는 행위
- ⑨ 주로 차 종류를 조리·판매하는 업소에서 청소년으로 하여금 영업장을 벗어나 차 종류를 배달하는 행위를 하게 하거나 이를 조장하거나 묵인하는 행위

- ◆ 청소년 통행금지·제한 구역의 지정 관련 조치

- 「청소년보호법」에 따르면, 청소년보호를 위해 필요하다고 인정할 경우, 국가는 청소년의 정신건강과 신체적 건강을 해칠 가능성이 있는 구역을 청소년 통행금지 구역이나 청소년 통행제한 구역으로 지정하여야 함

- ◆ 인터넷게임 관련 조치

- 오늘날에 인터넷게임은 청소년에게 커다란 문제를 유발할 수 있음
- 「청소년보호법」에서는 인터넷게임과 관련된 영역에 대해서 몇 가지 지침을 제공하고 있음
- 인터넷게임의 제공자가 알려야 할 사항

- 심야 시간대의 인터넷게임 제공 제한
- ◆ 피해 청소년에 대한 지원 관련 조치
 - 「청소년보호법」에 따르면, 국가는 매체물을 잘못 사용하거나 과도하게 사용한 탓에 신체적 · 정신적 · 사회적 피해를 입은 청소년에게 예방 · 상담 · 치료 · 재활 등의 서비스를 지원할 수 있음
 - 피해를 입은 청소년에는 인터넷게임에 중독된 청소년도 포함되고 있음